

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2583/2537	นางปุ่น จุฬิมา	โจทก์
	นางอนงค์ อุฬิมา	ผู้ร้อง
	นางไมล์ เคยศึกหรือได้พร	จำเลย
	นางอนงค์ อุฬิมา ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา การทะเลาะการบังคับมิได้ก่อให้เกิด ความเสียหายใด ๆ แก่ โจทก์โปรดอนุญาตให้ทะเลาะการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์และจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 116,120)

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ นางอนงค์ อุฬิมา ผู้ร้อง เข้ามา เป็นคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 164,989.30 บาท แก่ โจทก์ ให้นำที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 40411,18506,9769ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และบ้านเลขที่174 หมู่ที่ 13 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาแบ่งปัน ระหว่างโจทก์กับจำเลยโดยให้ได้รับคนละส่วนเท่ากัน หากแบ่งไม่ได้ให้ขายทอด ตลาดนำเงินสุทธิตามแบ่งระหว่างโจทก์ กับจำเลยคนละส่วนเท่ากัน

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องใช้เงิน จำนวน 164,989.30 บาท แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น

ผู้ร้องสอดฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 113,114)

ชั้นอุทธรณ์ ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลอุทธรณ์ภาค 1 เห็นว่า เป็นเรื่องขอคุ้มครองประโยชน์จึงห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท แจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบและแจ้งอายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาพิมายที่มีชื่อนางเตี้ยและนายเที่ยง ได้พรที่ธนาคารออมสินสาขาพิมาย ไว้ใน ระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งอายัดให้เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินสาขาพิมาย ทราบ

ชั้นอุทธรณ์ ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลอุทธรณ์ภาค 1 เห็นว่า เป็นเรื่องขอคุ้มครองประโยชน์จึงห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท แจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบและแจ้งอายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาพิมายที่มีชื่อนางเตี้ยและนายเที่ยง ได้พรที่ธนาคารออมสินสาขาพิมาย ไว้ใน ระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งอายัดให้เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินสาขาพิมาย ทราบ

(บุญศรี กอบบุญ-สละ เทศร่ำพรรณ-โกษา ปิยสิรานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>